

[기출][1][2011-2]기간제 근로자와 회사가 주장할 수 있는 해고 관련 노동법상 쟁점(해고의 절차 및 구제신청의 이익)

【문제 2】 근로자 甲은 상시근로자 10 인이 근무하는 A 회사와 2010 년 8 월 1 일부터 2011 년 7 월 31 일까지를 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하고 근무해 왔다. 2011 년 6 월 30 일 甲은 대표이사로부터 "직장질서 문란으로 오늘자로 해고한다."라는 전화를 받았다.

甲은 2011 년 7 월 20 일 관할 지방노동위원회에 (i) 2011 년 6 월 30 일 자 해고가 부당함을 인정할 것, (ii) 원직복직 및 해고기간 동안의 임금상당액을 지급할 것을 내용으로 하는 부당해고 구제신청을 제기하였고, 이에 대해 관할 지방노동위원회는 2011 년 8 월 30 일 심판회의를 개최할 예정이다.

이 사례에서 甲과 A 회사가 주장할 수 있는 노동법상 모든 쟁점들을 적시하고 간략하게 설명하시오(직장질서 문란으로 인한 해고의 정당한 이유는 인정되고, 근로계약 갱신에 대한 기대가능성은 없는 것으로 전제한다). (25 점)